

SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P.

CONVOCATORIA PÚBLICA
CP-SCEC2025-004

**PLIEGOS DE DEFINITIVOS PARA LA SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE
ENERGÍA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO**

PERIODO: DEL 1-01-2026 AL 31-12-2028

MONTERÍA, JULIO DE 2025



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



1. INTRODUCCIÓN

Sol&Cielo Energía S.A.S E.S.P dando cumplimiento a las disposiciones legales, publica la presente convocatoria para la compra de energía con el fin de atender a su mercado regulado, para el periodo comprendido entre LAS 00:00 HORAS DEL PRIMERO (1) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026) HASTA LAS 23:59 HORAS DEL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS VEINTIOCHO (2028), según los términos y condiciones dispuestos en estos pliegos de condiciones.

Esta convocatoria se desarrolla de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994, en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG y en especial la Resolución 130 del 04 de JUNIO de 2019.

Con base en el marco normativo y regulatorio, Sol&Cielo Energía SAS ESP como comprador, presenta los siguientes Pliegos de Condiciones para la adquisición de energía y de esta forma pueda atender a la demanda regulada.

Por lo anterior, los presentes Pliegos de Condiciones, cumplen con los objetivos y principios señalados en el marco normativo y regulatorio descrito anteriormente y en general en la ley aplicable, al señalar los criterios explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos.

1.1. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS Y PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO:

Los términos de referencia se elaboran con base en la reglamentación vigente emitida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG.

Por su parte, la Resolución CREG 130 de 2019, por la cual se definen los principios, comportamientos y procedimientos que deben cumplir los comercializadores en la celebración de contratos de energía, establece en su artículo 5 los principios que deben guiar la contratación de energía por parte de los comercializadores.

De acuerdo con lo anterior, los comercializadores que realicen las convocatorias públicas para la celebración de contratos deben adelantar dichos procesos de conformidad con:

"1. Eficiencia: La cantidad y el precio de la energía eléctrica cubierta por medio de los contratos que se celebren a través de las convocatorias públicas deben ser resultado de un proceso de libre competencia que minimice los costos o los riesgos de mercado asociados a la compra de energía en bolsa para el usuario regulado.

2. Transparencia: Los participantes en las convocatorias públicas y las autoridades de inspección, control y vigilancia disponen de información completa, simétrica, oportuna, veraz y suficiente sobre la realización de la convocatoria, los requisitos habilitantes, las condiciones de participación, la metodología de evaluación de las ofertas, las fechas y plazos establecidos para la entrega de documentos, la publicación de resultados y las auditorías, en caso de que aplique.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



3. Neutralidad: Los requisitos habilitantes y las condiciones de participación en las convocatorias públicas no pueden, ni tácita ni explícitamente, imponer barreras a la entrada o condiciones de acceso que no se fundamenten en criterios explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos. Los pliegos de condiciones, los requisitos habilitantes, procedimientos y metodología de evaluación de ofertas que establezca el comercializador al momento de realizar una convocatoria pública deben garantizar que no haya una discriminación arbitraria hacia los participantes. Los resultados de las convocatorias públicas deben estar en función exclusivamente de variables objetivas, verificables y pertinentes.

4. Fiabilidad: Las condiciones de participación y los requisitos habilitantes establecidos en la convocatoria pública, así como el esquema de garantías establecido en los contratos, permiten valorar y gestionar de forma objetiva y suficiente el riesgo de la posición contractual de las partes.”

2. PROPONENTES

Podrán participar como proponentes todas las personas que estén inscritos ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y tengan la categoría de generadores o comercializadores que se encuentren participando actualmente del mercado de energía Mayorista.

Si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha ofrecido la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

Los proponentes deberán acreditar su existencia y representación de conformidad con la ley. Para efectos de la contratación, la duración de la sociedad debe ser al menos de 1 año más que el plazo de ejecución del contrato.

3. CRONOGRAMA CONVOCATORIA

Nº	ACTIVIDAD	FECHA	HORA
1	Fecha de publicación de aviso	1-jul-25	
2	Publicación de pliegos de consulta	1-jul-25	
3	Plazo máximo para la recepción de comentarios al pliego de consulta	7-jul-25	17:00
4	Respuesta a observaciones a pliegos de consulta	10-jul-25	
5	Publicación de pliegos definitivos	10-jul-25	
6	Recepción de requisitos habilitantes y ofertas	18-jul-25	15:00
7	Remisión de oferta reserva al ASIC por parte de Sol&Cielo Energía SAS ESP	18-jul-25	
8	Publicación de lugar y hora de la audiencia pública de la adjudicación	18-jul-25	



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



9	Entrega informe al ASIC sobre oferentes habilitados	23-jul-25	18:00
10	Audiencia pública de evaluación de resultados	25-jul-25	15:00
11	Fecha máxima para la formalización de contratos	14-ago-25	
12	Fecha máxima para la solicitud de registro de contratos ante el ASIC	21-ago-25	

4. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sol&Cielo Energía S.A.S E.S.P designa como persona contacto de la convocatoria pública CP-SCEC2025-004 para atender y responder a consultas acerca de Asuntos Legales y Contratación a:

- Nombre: Maria Teresa Barrios Negrete
- correo lidermem@sol-cielo.com,
- Teléfono: 3054221955
- Dirección: Cll 61 # 7-75, Barrios la Castellana, Montería, Córdoba, Colombia

5. RESUMEN DE PRODUCTO

Para la determinación del precio del contrato para cada proponente que pueda derivar de esta convocatoria se tendrá en cuenta lo establecido en la resolución CREG 024 de 1995, en lo referente a tipos de contratos. Todas las ofertas deberán ser presentadas en pesos colombianos.

Los precios presentados en las ofertas deberán ser monomios, sin discriminar período de carga, ni tipo de día. No se aceptarán ofertas que presenten otro esquema de precios que no sean determinados o indexados con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

Se entiende que los precios ofertados incluyen todos los cargos que son responsabilidad de los proponentes. Sol & Cielo Energía SAS ESP, no acepta reclamaciones posteriores por costos no incluidos en los precios de las ofertas. Los oferentes podrán presentar ofertas así:

Se requiere energía para atender el mercado regulado de Sol&Cielo Energía SAS ESP, producto requerido Curva igual a la establecida en el anexo 4.

La cantidad que pueden ofrecer para cada producto es la siguiente:

- El 100% de lo requerido
- Un porcentaje inferior o igual al 100% sobre la cantidad requerida para todo el periodo.

Los oferentes podrán presentar sus ofertas en la modalidad pague lo contratado como un porcentaje (%) de la curva solicitada con hasta dos (2) cifras decimales para cada producto a contratar. La energía debe ser presentada en unidades de kWh.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Resumen del producto 01	
Tipo de contrato	Pague lo contratado
Tipo de carga	Curva desde las 0:00 hasta las 23:59 horas para todos los días, se puede ofertar siempre y cuando se acomode a la curva ofertada en el anexo 4.
Vigencia del contrato	Fecha de inicio: 1 de ENERO de 2026 Fecha final: 31 de DICIEMBRE de 2026
Mercado de referencia	Mercado regulado
Tamaño del contrato	[13.860,17 MWh] Según curvas solicitadas en el anexo 4
Indexador	IPP Oferta interna en su versión provisional, precio base de mayo del 2025
Garantías	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
Otros términos	Ofertas parciales: Los interesados NO podrán presentar ofertas parciales (con distinto porcentaje % de participación). Se aceptarán ofertas con un único porcentaje para todo el periodo de cada producto.

Resumen del producto 02	
Tipo de contrato	Pague lo contratado
Tipo de carga	Curva desde las 0:00 hasta las 23:59 horas para todos los días, se puede ofertar siempre y cuando se acomode a la curva ofertada en el anexo 4.
Vigencia del contrato	Fecha de inicio: 1 de ENERO de 2027 Fecha final: 31 de DICIEMBRE de 2027
Mercado de referencia	Mercado regulado
Tamaño del contrato	[18.109,33 MWh] Según curvas solicitadas en el anexo 4
Indexador	IPP Oferta interna en su versión provisional, precio base de mayo del 2025
Garantías	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



	Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
Otros términos	Ofertas parciales: Los interesados NO podrán presentar ofertas parciales (con distinto porcentaje % de participación). Se aceptarán ofertas con un único porcentaje para todo el periodo de cada producto.

Resumen del producto 03	
Tipo de contrato	Pague lo contratado
Tipo de carga	Curva desde las 0:00 hasta las 23:59 horas para todos los días, se puede ofertar siempre y cuando se acomode a la curva ofertada en el anexo 4.
Vigencia del contrato	Fecha de inicio: 1 de ENERO de 2028 Fecha final: 31 de DICIEMBRE de 2028
Mercado de referencia	Mercado regulado
Tamaño del contrato	[22.544,75 MWh] Según curvas solicitadas en el anexo 4
Indexador	IPP Oferta interna en su versión provisional, precio base de mayo del 2025
Garantías	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
Otros términos	Ofertas parciales: Los interesados NO podrán presentar ofertas parciales (con distinto porcentaje % de participación). Se aceptarán ofertas con un único porcentaje para todo el periodo de cada producto.

6. PRECIOS

Sol&Cielo Energía SAS ESP pagará la energía suministrada con recursos propios derivados de su operación comercial.

Para la aplicación de la formula se usará el IPP serie oferta interna provisional que sea publicado por la autoridad competente.

El precio tendrá una actualización de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Precio_{mes} = Po_{mes} * \frac{IPP_{mes}}{IPP_{mayo2025}}$$



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
 info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Donde:

$Precio_{mes}$ = Precio de liquidación de la energía despachada en el mes.

Po_{mes} = Precio de oferta establecido en el contrato firmado por ambas partes.

IPP_{mes} = Índice de Precios al Productor total serie oferta interna en su versión provisional certificado por el DANE para el mes de suministro.

En el evento que en el desarrollo de la convocatoria o a futuro se establezcan normas que cambien el efecto de liquidación, las partes harán los trámites necesarios para actualizarse conforme a la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE MODIFICACIONES A PLIEGOS DE CONSULTA

Los potenciales proponentes podrán solicitar aclaraciones, realizar observaciones o proponer modificaciones a los presentes pliegos mediante comunicación dirigidas vía email al correo electrónico lidermem@sol-cielo.com e info@sol-cielo.com, desde el día de publicación de pliegos de consulta, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma para su recepción. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta hora y fecha no serán objeto de respuesta.

8. PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS

Sol&Cielo Energía SAS ESP publicará los pliegos definitivos en la fecha establecida para este ítem en el cronograma, a través del portal SICEP, indicando adicionalmente las respuestas a las observaciones que sean enviadas.

9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de la oferta, el oferente deberá suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones por un monto equivalente al 3% del valor total de la oferta, en los términos del modelo incorporado como Anexo No. 3.3 y 3.4 respectivamente en este pliego. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por el OFERENTE conforme a lo dispuesto en los requisitos habilitantes.

- Vigencia: La vigencia será de 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.
- Partes: El proponente (Deudor) y Sol&Cielo Energía SAS ESP identificada Nit 901562653-9 (Beneficiaria)

La Empresa Sol&Cielo Energía SAS ESP, devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, dentro de los 60 días siguientes a partir de la fecha de presentación de ofertas,



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



siempre y cuando el oferente haya cumplido con todas las obligaciones derivadas de su participación en este proceso.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir el diligenciamiento del anexo para el periodo requerido (anexo 4), de acuerdo con lo descrito en el numeral 5. del presente pliego de condiciones.

11. REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes requeridos por Sol&Cielo Energía SAS ESP para la presente convocatoria son los siguientes:

11.1. Requisitos Legales

- a. Carta de presentación de la oferta firmada por el proponente aceptando expresamente los términos de referencia y sus modificaciones, si las hubiere, e igualmente aceptando conocerlas. La cual deberá contener teléfono, celular, persona de contacto y correo electrónico al cual Sol&Cielo Energía SAS ESP remitirá las comunicaciones que se requieran entendiéndose legalmente surtidas al ser enviadas por este medio.
- b. Certificado de inscripción y paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC como agente activo del Mercado de Energía Mayorista (Generador y/o Comercializador) con fecha de expedición cuya antigüedad no exceda un mes respecto a la fecha límite de recepción de ofertas y requisitos habilitantes.
- c. Certificado de existencia y representación legal o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente con fecha de expedición cuya antigüedad no exceda un mes respecto a la fecha límite de recepción de ofertas y requisitos habilitante.
- d. Registro Único Tributario – RUT con fecha de generación cuya antigüedad no exceda un mes respecto a la fecha límite de recepción de ofertas y requisitos habilitantes.
- e. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- f. Suscribir el formato de conocimiento, vinculación o actualización de proveedores, el cual será compartido a través de correo electrónico previa solicitud por parte del proponente.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 – 75 Montería – Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



- g. Tener registrado el(los) proyecto(s) de generación de energía eléctrica proveniente de FNCER en cualquiera de las fases del registro del Registro de Proyectos de Generación de Energía administrado por la UPME.
- h. Cumplir con la Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado -CROM- para venta referida en la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas que la modifiquen o complementen, durante toda la vigencia del suministro de energía objeto del suministro descrito en los presentes Pliegos de Condiciones.
- i. Presentar la autorización de los órganos sociales competentes para que el Interesado se presente a la Convocatoria y formule oferta vinculante e incondicional, incluida la facultad para contratar en cuantía ilimitada y las autorizaciones pertinentes al representante legal, cuando corresponda.

11.2. Requisitos Financieros

- a. Pagaré en blanco y carta de instrucciones que garantizan la seriedad de la oferta en original o con firma digital.
- b. Certificación de la cuenta bancaria del oferente, esta certificación debe estar firmada y su antigüedad no debe exceder un mes respecto a la fecha límite de recepción de ofertas y requisitos habilitantes.

La omisión de adjuntar en la propuesta la carta de presentación es insubsanable. Los demás requisitos son subsanables y en caso de omisión Sol&Cielo Energía SAS ESP podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual el comité evaluador podrá otorgar un plazo hasta de dos (2) días hábiles, mediante envío de comunicación al correo electrónico reportado por el proponente en la carta de presentación.

12. MEDIO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán registrar en el SICEP las ofertas y los requisitos habilitantes, hasta la fecha y hora límite establecido en el cronograma contenido en el numeral 3 de este pliego de condiciones.

13. RECEPCIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SUBSANACION

Los proponentes deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com
📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Los oferentes deberán registrar en el SICEP por cada oferta en un único archivo en formato PDF los requisitos habilitantes expresados en el numeral 11 y un archivo en formato Excel con las cantidades y precios para cada oferta presentada, nombrados de la siguiente forma:

1. REQUISITOS HABILITANTES CP-SCEC2025-004-(CODIGO SIC DEL OFERENTE).
2. OFERTA CANTIDADES Y PRECIOS CP-SCEC2025-004-(CODIGO SIC DEL OFERENTE).

En lo concerniente al pagaré en blanco y la carta de instrucciones que garantizan la seriedad de la oferta, estos pueden ser aportados con firma digital o en documento físico con firma manuscrita, en este último caso debe ser enviada por correo certificado a la sede principal de Sol&Cielo Energía SAS ESP ubicada en la calle 61 # 7-75 en Montería (Córdoba) a nombre de John Fredy Monsalve Gil con cédula de ciudadanía 71.389.096 y la fecha límite para su recepción será máximo 3 días hábiles después de la fecha de límite de recepción de ofertas y requisitos habilitantes.

Sol&Cielo Energía SAS ESP verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes entregados por el ASIC y en caso de encontrar algún incumplimiento en los requisitos habilitantes, deberá el oferente, en el plazo establecido en el cronograma, realizar las subsanaciones a las que haya lugar. Vencido el plazo se desestimarán la información que se reciba. Los requisitos que no se presentaron o no existían en el plazo establecido no son subsanables. Una vez verificado lo anterior, Sol&Cielo Energía SAS ESP remitirá al ASIC los oferentes habilitados para participar en la convocatoria.

14. METODOLOGÍA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Dentro de la audiencia pública de adjudicación EL COMPRADOR aplicará el presente procedimiento de evaluación para cada producto requerido, previa apertura de las ofertas económicas:

- Sol&Cielo Energía SAS ESP efectuará los estudios técnicos, económicos y jurídicos del caso y el análisis comparativo para asegurar la selección objetiva de las ofertas más favorables.
- Solo se tendrán en cuenta ofertas con curvas que cumplan con los requisitos solicitados.
- La evaluación de ofertas y la adjudicación se realizará por precio, ordenando las ofertas de menor a mayor precio de adjudicación, que no supere el precio de reserva, hasta lograr la mejor adjudicación hasta el 100% de la demanda solicitada en el periodo.
- La empresa presentará oferta reserva de acuerdo con la resolución CREG 130-2019, siendo la condición para aceptar o rechazar una oferta.
- Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se adjudicará a prorrata de la energía ofertada conforme a la relación



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



energía ofertada sobre la energía a adjudicar sin que esta supere la energía requerida.

15. AUDIENCIA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

Sol&Cielo Energía SAS ESP, a través del representante legal o su delegado en compañía del comité evaluador en audiencia pública evaluará y dará a conocer los resultados de adjudicación el día mencionado en el cronograma para ello, en su Sede principal ubicada en la calle 61 # 7-75 en Montería (Córdoba) y se transmitirá de manera virtual, basados en la circular CREG 027 del 30 de marzo de 2020. El link de la plataforma de acceso se publicará en el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Quien asista a la audiencia debe acreditar la condición en que actúa, bien sea como oferente, autoridades de inspección, control y vigilancia, o terceros interesados que soliciten su participación.

En caso que se presenten reclamaciones de forma verbal, serán resueltas durante la audiencia pública, podrán realizarse a través del representante legal o un tercero mediante un poder debidamente otorgado que debe ser enviado un (1) día hábil antes de realizar la audiencia a la dirección electrónica info@sol-cielo.com.

PARÁGRAFO: Sol&Cielo Energía SAS ESP enviará al oferente u oferentes adjudicados la minuta del contrato diligenciada para su revisión y legalización.

16. DECLARATORIA DESIERTA

Sol&Cielo Energía SAS ESP podrá declarar desierta la presente invitación en los siguientes casos, según la resolución CREG 130 de 2019.

- a. No se presenten propuestas.
- b. Porque ningún oferente haya quedado habilitado.
- c. No existen ofertas que cumplan los requisitos establecidos en estos pliegos.

17. METODOLOGÍA PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES AL PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS

En caso de existir reclamaciones u objeciones al proceso de evaluación de ofertas, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública (se aceptan de manera verbal) en donde se lleva a cabo la evaluación. Sol&Cielo Energía SAS ESP analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

18. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com
📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, los contratos deben ser suscritos a más tardar en la fecha establecida para ello en el cronograma.

En el evento de que el proponente no suscriba el contrato, Sol & Cielo Energía SAS ESP podrá hacer efectivo el título que garantiza la seriedad de la propuesta sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

19. REGISTRO DE CONTRATOS

En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, Sol & Cielo Energía SAS ESP solicitará el registro de los contratos ante el ASIC, en el plazo establecido en la norma CREG. En caso de no poderse cumplir con este plazo por problemas causados por parte del oferente adjudicado, se podrá hacer efectivo el título que garantiza la seriedad de la propuesta sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

20. TÍTULO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO

Por parte del vendedor

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, el Oferente que resulte favorecido deberá suscribir y entregar a Sol & Cielo Energía SAS ESP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, un pagaré en blanco con carta de instrucciones en los términos del modelo incorporado como Anexo No. 3.1 y 3.2 respectivamente en este pliego.

Sol & Cielo Energía SAS ESP, devolverá al VENDEDOR, esta carta de instrucciones y el pagaré, dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato que se suscriba, siempre y cuando el oferente este a paz y salvo por todas las obligaciones derivadas de su ejecución.

Por parte del comprador

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, Sol & Cielo Energía SAS ESP se obliga para con EL VENDEDOR, a suscribir y entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo No. 3.1 y 3.2 respectivamente en este pliego.

El VENDEDOR, devolverá al Sol&Cielo Energía SAS ESP, esta carta de instrucciones y el pagaré, dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato que se suscriba, siempre y cuando el COMPRADOR este a paz y salvo por todas las obligaciones derivadas de su ejecución. Los mencionados títulos, pagaré en blanco y carta de instrucciones, deben ser aportados con firma digital o en documento físico



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



con firma manuscrita en este último caso debe ser enviada por correo certificado a su sede principal ubicada en la calle 61 # 7-75 en Montería (Córdoba) a nombre de John Fredy Monsalve Gil dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

21. IMPUESTOS

Las ofertas que se presenten con motivo de esta convocatoria deberán incluir los impuestos a que haya lugar. Sol & Cielo Energía SAS ESP no conoce de la existencia de impuestos especiales que puedan afectar la presentación de las ofertas; sin embargo, es responsabilidad de los oferentes evaluar los impuestos que pudiesen aplicar respecto a su propuesta no asumiendo Sol & Cielo Energía SAS ESP a futuro responsabilidad alguna por este aspecto.

22. ANEXOS

Anexo 1: Carta de presentación.

Anexo 2: Minuta de contrato. (Ver en archivo Word adjunto)

Anexo 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4: Formatos de pagaré y cartas de instrucciones.

Anexo 4: Curva de carga ENERO-2026 a DICIEMBRE-2028 y cuadro de oferta (Productos 1, 2 y 3)



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN

(Ciudad y fecha)

Señores SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P.

Montería

Referencia: Solicitud de ofertas para el suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado Convocatoria Pública CP-SCEC2025-004

Apreciados Señores:

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Ofertas para la contratación del suministro de energía con destino al mercado regulado Convocatoria Pública CP-SCEC2025-004, presento oferta para suministrar energía eléctrica con destino al mercado regulado, y en el caso de ser adjudicado por SOL&CIELO ENERGÍA SAS ESP. en los términos consignados en la oferta de cantidades y precios presentada. Declaro así mismo:

- Que manifiesto expresamente haber leído el Pliego de Condiciones y conocer la solicitud requerida y, en consecuencia, me someto a las condiciones en ellas establecidas.
- Que toda la información y documentación suministrada es veraz.
- Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del Pliego de Condiciones, así como sus adendas y anexos y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
- Que renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones o de errónea interpretación del Pliego de Condiciones.
- Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a pagar los impuestos y demás que resulten a que haya lugar y a expedir las garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive.
- Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones y en la oferta, previo cumplimiento de los requisitos para el inicio del contrato.
- Que ni la sociedad, ni los Socios, Representantes Legales, miembros de la Junta Directiva con una participación accionaria mayor al 5% han sido o están incluidos en listas vinculantes para Colombia, así como en las listas emitidas por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P., pero en todo caso es obligación del VENDEDOR dar aviso, comunicar o notificar por medio escrito previa a la celebración del contrato y durante su ejecución de cualquier



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



circunstancia actual o sobreviniente que pueda representar un riesgo en la inclusión de las mencionadas listas.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____

Dirección comercial del proponente: _____

Ciudad y Departamento: _____

Teléfonos: _____

Correo Electrónico: _____

Firma del representante legal, c.c _____ de _____



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

☎ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 3.1 – PAGARÉ EN BLANCO PARA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

PAGARÉ No. _____

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA No. _____

VALOR: _____

CIUDAD: _____

Yo _____, mayor de edad, domiciliado y residente en _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando como representante legal de la empresa _____, identificada con NIT _____, empresa de _____, que en adelante se llamará DEUDOR, declaro:

PRIMERO. OBJETO: Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR pagará incondicionalmente a la empresa _____, identificada con NIT _____, empresa de servicios públicos constituida a través de escritura pública _____ según consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de su domicilio principal, el día _____ del mes de _____ del año _____, la suma de \$_____, más los intereses señalados en el numeral segundo de este documento. SEGUNDO. INTERESES: Que sobre la suma debida el DEUDOR reconocerá los intereses moratorios equivalentes a la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del presente pagaré. TERCERO. GASTOS: Que todos los costos y gastos en los que se incurra para hacer efectivo este pagaré serán a cargo del DEUDOR.

Se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 3.2 – CARTA DE INSTRUCCIONES PARA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. _____
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA No. _____

Yo _____, mayor de edad, domiciliado y residente en _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando como representante legal de la empresa _____, identificada con NIT _____, manifiesto que autorizo a la empresa _____, identificada con NIT _____, o a quien represente sus derechos, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No _____ otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones incumplidas derivadas del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No _____, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de _____, se generen.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, deberá pagar a, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando _____ no cumpla con sus obligaciones derivadas del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. _____, a favor de _____.
4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que consignent, posterior al incumplimiento por nuestra parte de las obligaciones adeudadas.
5. _____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial. Se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 3.3 – PAGARÉ EN BLANCO PARA GARANTÍA DE SERIEDAD

PAGARÉ No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA CP-SCEC2025-004

VALOR: _____

CIUDAD: _____

Yo _____, mayor de edad, domiciliado y residente en _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando como representante legal de la empresa _____, identificada con NIT _____, empresa de _____, que en adelante se llamará DEUDOR, declaro:

PRIMERO. OBJETO: Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR pagará incondicionalmente a la empresa _____, identificada con NIT _____, empresa de servicios públicos constituida a través de escritura pública _____ según consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de su domicilio principal, el día _____ del mes de _____ del año _____, la suma de \$_____, más los intereses señalados en el numeral segundo de este documento. SEGUNDO. INTERESES: Que sobre la suma debida el DEUDOR reconocerá los intereses moratorios equivalentes a la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del presente pagaré. TERCERO. GASTOS: Que todos los costos y gastos en los que se incurra para hacer efectivo este pagaré serán a cargo del DEUDOR.

Se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



SOL & CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 3.4 – CARTA DE INSTRUCCIONES PARA GARANTÍA DE SERIEDAD
CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. _____
CONVOCATORIA PÚBLICA CP-SCEC2025-004

Yo _____, mayor de edad, domiciliado y residente en _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando como representante legal de la empresa _____, identificada con NIT _____, manifiesto que autorizo a la empresa _____, identificada con NIT _____, o a quien represente sus derechos, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No _____ otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al 3% del valor de la oferta económica presentada en el proceso de convocatoria pública CP-SCEC2025-004, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de _____, se generen.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, deberá pagar a, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando _____ no cumpla con la suscripción del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica como obligación adquirida por la adjudicación de la oferta económica realizada en el proceso de convocatoria pública CP-SCEC2025-004, a favor de _____.
4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que consignent, posterior al incumplimiento por nuestra parte de las obligaciones adeudadas.
5. _____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial. Se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.

